# 立法院第6屆第2會期內政及民族委員會第17次全體會議紀錄

時 間94年12月26日（星期一）上午9時21分

地 點本院紅樓202會議室

主 席邱委員創進

主席：出席委員已足法定人數，現在開會。

進行報告事項。

## 報告事項

一、 宣讀上次會議議事錄。

主席：請問各位上次會議議事錄有無錯誤？（無）無錯誤，確定。

繼續報告。

二、本院議事處函，為請法制委員會會同內政及民族委員會審查本院委員顏清標等66人擬具「行政院福佬委員會組織條例草案」，請查照案。

三、 本院議事處函，檢送內政部函送「營建事業再生資源再生利用管理辦法」，請查照案。

四、 本院議事處函，檢送內政部函送「營造業評鑑機關（構）公會團體認可辦法」，請查照案。

五、 本院議事處函，檢送內政部函送「營造業評鑑辦法」，請查照案。

六、本院議事處函，檢送行政院原住民族委員會函送修正「原住民族工作權保障法施行細則」第八條及第九條條文，請查照案。

七、本院議事處函，檢送蒙藏委員會函送修正「蒙藏委員輔導海外蒙藏學生回國升學辦法」第八條之一及第九條條文，請查照案。

八、本院議事處函，檢送內政部函送修正「國民住宅條例施行細則」第三條及第三十二條條文，請查照案。

九、本院議事處函，檢送內政部函送「歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準」，請查照案。

+、本院議事處函，檢送內政部函送「性侵害犯罪加害人登記報到及查閱辦法」，請查照案。

十一、本院議事處函，檢送內政部函送「民間參與污水下水道建設強制接管營運辦法」，請查照案O

十二、本院議事處函，檢送內政部函送修正「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」，請查照案。

十三、本院議事處函，檢送內政部函送修正「公寓大廈管理條例施行細則」，請查照案。

十四、本院議事處函，檢送行政院函為中華民國94年6月22日公布之「內政部空中勤務總隊組織法j定自94年11月9日施行，請查照案。

主席：現在進行討論事項。今天的討論事項共有法案5案及相關人民請願案3案，我們先處理這3案人民請願案，請問各位，有無異議？（無）無異議，現在進行討論事項第六案至第八案'

討論事項

六、請願案：林聖偉為新修正之「姓名條例」有關未成年子女改姓問題提出建言請願案。

七、請願案：莊琦旋為有關「姓名條例」中子女改為母姓之相關規定，陳請修法請願案。

八、請願案：嚴振錄為對姓名條例修正草案提出建議請願案。

第六至第八案參考意見：請委員於審查「姓名條例修正草案」時參考。本案不成為議案，依立法院職權行使法第六+七條之規定，送由程序委員會報請院會存查，並通知請顆人。

主席：請問各位，對討論事項_六案至第八案照參考意見處理，有無異議？（無）無異議，照參考意見處理。

現在進行法案審查，今天的議程共有5個法案，包括國民大會代表選舉法3案，其中1案為行政院所提之廢止案，2案為委員所提之修正案：另有國籍法修正草案1案・姓名條例修正草案1案：在程序上採綜合詢答，分開處理，請問各位，有無異議？（無）無異議，現在進行討論事項第一案至第五案。

一、審查行政院函請審議廢止「國民大會代表選舉法」案。

說明：本案係94年9月13日第6屆第2會期第1次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

二、審查親民黨黨團擬具「國民大會代表選舉法部分條文修正草案」案。

說明：本案係94年3月25日第6屆第1會期第5次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

三、審查台灣困結聯盟黨團擬具「國民大會代表選舉法增訂第三十一條之一條文草案」案。

說明：本案係94年4月15日第6屆第1會期第8次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

四、審查本院委員黃偉哲等43人擬具「國籍法第十條及第二十條條文修正草案」案。

說明：本案係94年10月28日第6屆第2會期第8次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

五、審查本院委員林重謨等32人擬具「姓名條例第二條條文修正草案」案。

說明：本案係94年5月20日第6屆第1會期第13次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

主席：現在請內政部張次長報告。

張次畏通廳：主席、各位委員。

今天 貴委員會審查「國民大會代表選舉法」廢止案、「國籍法第十條及第二十條條文修正草案」及「姓名條例第二條條文修正草案」等3項法律廢止、修正案，本人代表內政部列席報告，深感榮幸。

關於本次會議所列審查之各項法律，其中「國民大會代表選舉法」部分，查該法係於本□94□年2月5日制定公，依該法選舉產生之「任務型」國民大會代表，於本年6月7日複決通過，並奉 總統本年6月10日公布之憲法增修條文，有關國民大會代表之職權，其中複決立法院提出之憲法修正案、領土變更案，已改由公民投票複決，至於議決立法院提出之總統、副總統彈劾案，則改由憲法法庭審理：憲法第3章「國民大會」及其他相關條文停止適用。易言之，修憲後g廢除國民大會制度，經本部檢討後，認為上開法律已無繼續施行之必要，爰依中央法規標準法第21條第3款規定，法規因有關法規之廢止或修正致失其依據，而無單獨施行之必要者，廢止之，將該法廢止案報經行政院於本年7月12日核轉*大院審議廢止。

其次，對於林委員重謨等人所提「姓名條例第二條條文修正草案」，建議增列第3項規定「外國人、無國籍人士於歸化我國國籍後，均以中文姓名及原有外文姓名並列登記，不受前條第一項規定之限制。」乙案，本部認為尚不宜採行，理由如下：，

一、查姓名條例第1條第3項規定，中華民國國民與外國人、無國籍人結婚，其配偶及所生子女之中文姓氏，應符合我國國民使@姓名之_慣：外國人、無國籍人申請歸化我國國籍者，其中文姓氏，亦同。次查本部92年7''月22曰台內戶字第0920072630號函規定，國人與外籍人士結婚辦理登記，戶政事務所應依據其結婚證明文件或護照上登載之英文姓名，於記事欄內登載其英文姓名，無英文姓名者，則不登載其外文姓名，惟須留#證明文件影本歸檔備查，該資料永久保存。惟若當事人本國姓名均為漢字表示，且為姓名條例第2條第1項規定使用教育部編訂之國語辭典或辭源、辭海、康熙等通用字典中列有文字時，得依當事人之申請一併登載於其記事欄內。

二、有關外籍配偶姓名記載方式，為參考國外立法例，並廣納各界意見，爰於92年5月26曰函請司法院、法務部、各直轄市政府民政局及縣（市）政府等機關提供相關意見，並請外交部電美國、曰本、德國、法國及韓國等國提供國外立法例相關資料供參。經彙整各機關意見，多數認為依現行姓名條例相關規定辦理為宜。另彙整美國、日本、德國、法國及韓國等國立法例，外_配偶姓名記載方式，係以本國文字記載，並無使用他國文字登記之情形。

三、鑑於世界各國文字種類繁多，多數外文為一般國人無法辨議及讀取，且電腦無法登打各"國文字。

四、外國人、無國籍人士於歸化我國國籍後，其身分為我國國人，姓名登記原則自無庸記載其原屬國之外文姓名。

五、外國人、無國籍人士於歸化我國國籍後，若需要跨國性之身分資料時，可憑本部核發之核准歸化中華民國國籍一覽表（已載明之英文姓名）予以證明。另如係國人之外籍配偶，亦得以國人之戶籍謄本中記載之英文姓名予以證明。

最後，對於黃委員偉哲等人所提「國籍法第十條及第二十條條文修正草案」刪除第10條「國

民大會代表、」及第20條「國民大會代表由國民大會、」等文字一案，本部敬表同意。

報告完畢敬請指教。

主席：現在請親民黨黨團代表說明「國民大會代表選舉法部分條文修正草案」之修正要旨。由於該案是在憲法增修條文通過前交付的，而國民大會職權行使已停止，相關條文應無修正之必要，且目前沒有親民黨黨籍委員在場，所以本案不予說明。

現在請台聯黨團代表說明「國民大會代表選舉法增訂第三十一條之一條文草案」之修正要旨。由於本案的情形與前一案相同，也是在憲法增修條文通過前提出的，所以本案也無說明之必要。

請黃委員偉哲說明「國籍法第十條及第二十條條文修正草案」之修正要旨。

黃委員偉哲：主席、各位列席官員、各位同仁。誠如剛才張次長所說，國籍法第十條關於擔任公職之「國民大會代表」的部分已經沒有了，「必也正名'乎」，所以我們應將國民大會代表的部分移除。另外，第二十條規定如果有外國國籍，擔任公職者應由原本機關將其除名，其中國民大會代表由國民大會除名的規定也應刪除。這是少數沒有政治性，在公共政策上也沒有爭議的規定，希望能一併刪除，敬請支持。

主席：請林委員重謨說明「姓名條例第二條條文修正草案j之修正要旨。剛才林委員拜託本席代為說明，外國人到台灣來，如果隨便弄個中國姓名，很可能他在外國是被通緝的，但因為沒有他的外國姓名，所以也不知道他是誰。林委員希望能中英文並列，將原來的英文姓名也列出來，才可以讓通緝犯消失在地球上。這是林委員提案的主要精神。

現在進行詢答，每位委員詢答時間為10分鐘，得延長2分鐘，10時30分截止發言登記。

請李委員慶華發言。

李委貝慶華：主席、各位列席官員、各位同仁。請問目前台東縣發展的最新情況如何？

主席：請內政部張次長說明。

張次長溫鷹：主席、各位委員。不知道委員要問的是什麼樣的情形？

李委貝慶華：就是賴順賢要宣誓就職，時間定了沒有？

張次長溫鷹：今天下午兩點鐘。

李委賈慶華：不會在今天上午發生吧！這已經定案了嗎？

張次長溫鷹：是。

李委賈雇華：下午兩點這個儀式的名稱是什麼？

張次長溫鷹：宣誓交接。

李委ft麕華：宣誓與交接後，賴順賢就正式走馬上任了，對嗎？

張次長温臞：對。他已經就任了，今天是補一個儀式而已。

李委員慶華：什麼叫已經就任了？他還沒有正式宣誓，也沒有印信，怎麼算是就任？

張次長溫鷹：他已經先行視事。

李委員慶華：請問印信在哪裡？

張次長溫鷹：印信由台東縣政府行政室主管。

**李委員慶華**：在過去這一個星期的時間，賴順賢有沒有擁有印信？

**張次長溫耀：有。**

**李委員慶華：12**月**20**日吳俊立就職當天，為什麼沒有給他印信？

張次長溫鷹：因為他就職即停職，所以，沒有交接印信的程序。

**李委員慶華：**要完成宣**誓就職**，沒有包括印信部分嗎？

**張次長溫鷹：他就**職完成，但不交接印信。

**李委貝慶華**：可以不給他印信嗎？這太荒謬了。他就職成為縣長，你們卻不給他印信。本席手上有一份**12**月**19**日以內政部長蘇嘉全的名義所發的公文，在主旨中特別寫到：台東縣政府**14**屆縣長宣誓就職典禮有關交接印信部分，不予進行。公文可以這樣發嗎？部長可以發一個公文，說宣誓就職典禮中的印信部分不予進行嗎？

張次長溫鷹：宣誓就職典禮是我們召集的，我們依宣誓條例進行宣誓，而交接印信是依公務人員交代條例，二者之法源與作用均不同，實務上併同辦理只是為了方便。吳縣長於宣誓就職之時即已被停職，即無行使職權，所以，沒有另外辦理業務移交的必要。

**李委員慶華**：本席要告訴次長，蘇嘉全部長於**12**月**19**日以內政部部長署名所發出的公文，有關台東縣縣長宣誓就職典禮時，交接印信不予進行一事是違法的指示，蘇部長就等著被告吧！他違反了公務人員交代條例第四條規定：「機關首長應移交之事項如左：一、印信……。**j**同條例第九條之規定：「機關首長移交，應於交卸之日，將本條例第四條第一款至第四款規定之事項移交完畢……。」而印信就是第一款，理應於交卸之日就移交完畢。

因此，原任縣長徐慶元於**12**月**20**日交卸縣長職務之日就應該將印信移交給新任縣長，然而，內政部蘇部長竟然違反公務人員交代條例的規定，公然發出這樣的公文，所以請蘇部長等著被告。這種違法的公文，蘇嘉全竟然敢發出去，請張次長說明，這樣違法的事應如何處理？

張次長溫鷹：其實宣誓與印信交接是兩個截然不相關的程序，宣誓是以公開儀式對外表示其將接任職務，忠誠行使……

**李委員慶華**：次長，妳的說明和本席所說的**事無關**，我所說的是，印信要不要移交給新任縣長？依公務人員移交條例之規定，原任縣長必須於卸任之日，也就是**12**月**20**日，將移交事項移交完畢，內政部竟然敢特別發出公文指示印信移交不予進行，這是違法作為。

此外，蘇嘉全不僅是違法，而且還違反承諾，喪失誠信，此也凸顯內政部對吳俊立的處理方式因上級指示而有變卦。本席手上的資料是有關內政委員會於**94**年**11**月**23**日（星期三）的會議紀錄，刊載於立法院公報**94**卷**74**期第**18**頁，當天主席是蔡委員家福，備詢官員為蘇部長嘉全。當天有委員詢問到吳俊立的問題要如何處理？蘇部長的答復是：吳俊立一當選宣誓就職，內政部會依據地制法第八十二條規定予以停職，就由副縣長代理。但是，為什麼吳俊立就職後任命副縣長**鄭麗貞**代理縣長職務，內政部不予承認？**國會**紀錄都已經白紙黑字的刊登出來了，究竟蘇部長講的話算不算話？

張次長溫鷹：法律是這樣規定，但因當時沒有副縣長，所以我們另外宣布了職務代理人*就是賴順賢。

李委貧慶華：當時這個問題已經吵得沸沸揚揚，所以委員才提出質詢，大家也都非常清楚吳俊立要怎麼做，蘇嘉全明白表示由副縣長代理縣長職務，現在為什麼不讓副縣長代理，而是發布由主任秘書代理？.

張次長溫鷹：因為那個人事令是違法的，當時並沒有副縣長。

**李委員慶華：**這件事發展到這樣的情況，聯合晚報在17曰報導得那麼清楚，你們說會給吳俊立充分的時間安排人事，後來你們變卦了。

張次長溫鷹:那是晚報的報導，不是我們說的。

李委員慶華：你那麼不相信媒體，蘇嘉全部長說的話總可以相信吧！立法院公報白紙黑字寫得那麼清楚。

張次長溫鷹：我沒有不相信媒體，請你看清楚，媒體報導的前面那一塊……*

李委員慶華：你們吃相難看，輸不起，本席現在得到消息，民進黨內已經有2位政治人物在爭取代理台東縣縣長，所以賴順賢的代理只是過渡時期而已，其實這是政治酬庸，也就是那2位爭取代理縣長的民進黨人士中，有1位會在不久登上檯面，這就是人家說你們輸不起，吃相難看的原因，妳知道嗎？♦

張次長温鷹:不知道。*

**李委員磨華：**這件事，本席上次已經說過了，行政院對省縣自治通則的解釋，停職令也是翌曰才生效，本席上次質詢妳時唸給妳聽，妳記得嗎？你們這樣鴨霸，吃相難看，你們要負起政治責任，現在已經有人告你們了，而且有5000位民眾也要告你們，你們這樣鴨霸，一定會付出嚴重的代價。謝謝。

主席：謝謝李委員，如果本席去代理，李委員會反對嗎？

李委霣雇華：（在台下）你去代理，我就沒有話講。

主席：謝謝。'請吳委員清池發言。

吳委貝清池：主席、各位列席官員、各位同仁。本席認為今天這件事出在程序上的問題，因為內政部於19日發出公文，而吳俊立是20日才就職，顯示你們在事情未發生之前就發公文，在程序上有問題。如果這件案子循著程序上的問題訴諸法律，到最後吃虧的可能是內政部，所以本席要在此提醒張次長，妳在選舉台中市長時，民進黨政府有一些人士故意整妳：現在妳擔任次長，卻有人針對一些非事實或技術性的問題硬拗，最後受傷害的可能是張次長，所以本席在此提醒妳。

另外，請問次長，污水下水道工程採BOT案，這項決策到底是由誰決定？

主席：請內政部張次長說明。

張次畏溫鷹：主席、各位委員。這是營建署的業務。

吳委員清池:沒錯，是營建署的業務，但是決定採BOT案的人是誰？是行政院決定的嗎？

張次長溫鷹:確切的決定者，我不很清楚。

吳委員清池：妳不清楚，妳的幕僚應該趕快提供資料。

張次長溫臞：這是營建署在負責。

吳委員清池：營建署當時有表示不宜採BOT案，據說是行政院副院長吳榮義先生在院會中決定。身為行政院副院長竟然不尊重營建署的專業，將污水下水道工程採BOT案。

請問次長，污水下水道總工程費要多少？

張次長溫鷹:還沒有評估出來，全省總工程費大概要幾百億。

.吳委賈清池：什麼幾百億，妳次長是做假的！全省污水下水道工程只要幾百億嗎？

張次長溫鷹：恐怕要幾千億？

吳委員清池：什麼幾千億！ 1兆6千億啦！這個數據在院會裡已經提出來了，得標廠商要出多少錢妳知道嗎？妳是內政部次長，應該知道。營建署今天有沒有人來？

張次長溫鷹：沒關係，我等下請他們提出資料。

吳委賈清池:今天有污水下水道工程的查照案，所以相關人員應該要來。這麼重大的事，營建署竟然沒有人來！總工程費要1兆6千億元，政府竟然出了 1兆4,700億元，民間只出1,300億元。這種案子的問題比高鐵案嚴重好幾百倍，1兆6千億元的工程，民間只要出1,300億元就能夠做，這種案子竟然採BOT案，將來政府必須立法強制使用者接管，到時候怎麼收費？怎麼接管？此涉及非常技術性的問題，妳當次長卻無法答復這個問題。主席，請問這個問題要如何解決？

主席：因為這不是今天的議題，內政部函送的是查照案，只是告知我們而已。

吳委貝清池：既然要告知，就要把發生原因和事實講清楚，讓我們大家都知道。查照案雖然不需要經過立法院審查，但是行政院應該以行政命令來處理此事。

主席：好，那麼我們下次再排定議程讓有關單位來進行專案報告。

吳委ft清池：既然是查照案就要告訴我們，不然為什麼要我們查照？

主席：如果吳委員對這個查照案有意見，我們下次就請營建署來進行專案報告。

吳委員清池：現在不僅是營建署的問題，還有行政院的問題，如果要我們查照，營建署就應該準備充分資料告訴我們。污水下水道總工程費1兆6千萬元，請你問問在場委員，這有沒有道理？不僅是委員認為沒有道理，全省百姓都會認為沒有道理。污水下水道工程是各縣市分別施工，怎麼會採BOT案？目前只有台北市是自己進行污水下水道的工程。

主席：政府沒有錢做。

吳委員清池：政府沒錢？為什麼1兆6千億的工程，政府出資1兆4,700億元，這有道理嗎？得標廠商只花了 1,300億元，這種案子竟然可以在行政院院會中通過！民進黨竟然會吃相這麼難看，將來這些人下台之後，是否會成為這些公司的股東？將來台灣的大型公司可能都充斥著民進黨政府的一&人士，縱使將來不再執政也沒有關係，反正所有的國營事業及BOT案都由你們掌握，換你們當老闆，錢都由你們來賺，不管有政權、沒政權都沒有關係。竟然有這樣的政策！本席實在很痛心。

當初營建署曾經表示不宜採BOT案，這是一種技術性的工程，而且是天天需要使用到的經常性工程，將來要強制使用者接管，從新建大樓到舊有社區的住戶都必須強制接管。整個制度都還沒有出來，就決定採BOT案。

本席實在不知道要怎麼問下去，因為次長無法答復本席的問題，我只能說，民進黨政府的吃

相實在是太難看了，實在很丟臉，本席不想問了！

張次長溫耀：這部分我們再作檢討，它還有討論空間。謝謝。

主席：接下來輪由本席發言，請蔡委員家福暫代主席位。

主席（蔡委員家福代）：請邱委員創進發言。

邱委員創進：主席、各位列席官員、各位同仁。本席今天不擬探討吳俊立是否就職的問題，而是要探討台灣選舉的最大問題所在。

吳俊立是在擔任縣議員時，涉嫌收取工程款同扣而被判決涉及貪瀆案。坦白說，全台灣包括鄉鎮市長、縣市議員，大多數人只要牽涉到工程都會收取回扣，少數人則是因為選舉不用花錢，所以沒有收回扣。為什麼要收回扣？因為台灣的選舉是在比賽花錢，也就是買票。

本席曾經和一位已經離開立法院的前輩談話，他一直罵我是在騙票，而他是憑實力當選。我當時非常納悶，我當選了不就顯示我的實力嗎？為什麼他認為我是在騙票？後來我去他家拜訪，談到這件事，他說他都是抱一大疊鈔票在競選，我只是靠「空口嚼舌」歲可以當選，所以我是騙票當選的。他認為有錢才是實力，像我們這種什麼都沒有的人才是騙票。這是台灣的選舉文化，我到後來才瞭解，有錢的人才叫有實力：沒有錢的人就沒有實力。台灣政治問題的癥結就在這裡。

吳俊立在擔任縣議員時，因為收取回扣而被以貪瀆罪判刑確定，但是他還是當選縣長。有人說：「民意大於法意。」民進黨以前就經常使用這一套，往往有政治受難者出來參選，並以最高票當選，民進黨就會有人說：你看，民意大於法意，法令對他們不公平。

現在我們從表面上來看，吳俊立的當選到底有效或無效，民意所顯示的，他是當選的，但是差別在於吳俊立此次的競選到底有沒有買票？結果他又買票了。今天台灣政治最大的問題就在於金錢介入選舉。而台灣人民對金錢介入選舉的普遍認知是什麼？本席做過一項調查發現，台灣人民的普遍認知對於官員貪濱並不是很在意，因為他們認為官員有誘因才會努力向中央爭取經費，所以貪污沒關係，只要會做事就好。同樣的道理，選民認為在選舉時拿候選人的錢也沒有關係，反正好處要大家分，這就是買票合理化的邏輯。

我們由此可以看出更深層的文化，我們的祖先幾百年來在台灣這塊土地上生活得很卑微，認為錢能擺平一切的問題，甚至連宗教都有對價的關係。例如媽媽祈求兒子當兵平安歸來，願意奉獻給神明一兩黃金，換言之如果兒子當兵不平安，這一兩黃金就不給神明了。台湾各地的寺廟都掛滿了金牌，就是因為大家認為要好好活下去，必須要有對價關係，不論是和神明或是和官員都是如此。我們在其他國家找不到這樣的宗教文化，由此可見我們的祖先真的很卑微，才會認為只有錢可以解決問題。追溯起來，台灣對中國而言是一個偏遠的地方，官員做釋不好就被貶謫到台灣。本席查過彰化縣誌，發現很多縣令都被記載：「除了貪污，毫無建設。」這些官吏多半是任滿就離開，事務都交給小吏去處理。因此，幾百年來台湾人民的生活哲學就是對價關係，就是賄賂。

其實，本席並不認為吳俊立能不能擔任縣長有那麼重要，重要的是我們可以藉此探討台灣的政治文化、深層文化。吳俊立的生活哲學是有錢好辦事，有錢可以買官，有錢就可以從有罪變

成無罪，我的前輩告訴我的也是有多少錢就有多少實力，這種邏輯符合了先民在這塊土0生存幾百年的生活哲學。未來本席在單一選區選舉將會面臨相同的問題，大家來比實力時，i席是一點實力也沒有。當年本席抱著雄心壯志，把補習班結束掉，把老師辭掉，義務為人選舉，心想這樣可以讓台灣有一番大作為。但是本席投入了十幾年之後，才發現這是一場空、一場夢，因為我無法改變台灣人民的生活哲學，也就是人要活下去就要有對價關係，而這也是台灣目前所面臨的最大困境。我們的政治不看一個人有何理念或是政策，坦白說，人民不太在乎我們在立法院做些什麼，本席像個公務員似地朝九晚五待在立法院，可是民眾卻說很少在媒體上看到我。這是因為本席是一位理性的人，而理性的人往往不是媒體喜歡報導的對象。台灣的政治人物還是在惡質化，大家來比實力，誰比較有錢就有可能當選，吳俊立就是一個最明顯的例子。本席常常為找們的國家憂心，我們當立委感到很窩囊，官員要到立法院列席也覺得很無奈，因為委員並不是都能以理性的態度面對官員。今天我們藉著吳俊立的案子可以探討台灣深層的文化現象，這也是本席深刻的感受。

主席：請馮委員定國發言。

馮委員定國：主席、各位列席官員、各位同仁。剛才邱委員說了良心話，他把補習班結束掉，為民進黨打天下，最後結果卻是離離落落，做官的依舊貪污，這讓他很失望。從前本席也是對國民黨很失望，所以才出來組新黨，當時本席一人的得票可以讓兩個人當選。由此可見，人民的眼睛是雪亮的。今天張次長所以能擔任內政部次長，你也知道陳水扁是在利用你，請你拉抬林佳龍，而你也覺得這總比做牙醫師好，所以就接受了，繼續為民服務。

主席（邱委具創進）：請內政部張次長說明。

張次長溫鷹：主席、各位委員。我們都是老朋友，請委員不要這麼講。

馮委員定國：政治本來就是相互利用，不要講得很神聖，其實是因為你有利用價值，別人才會請你。今天本席無意為吳俊立擔任縣長一事努力，但是本席認為一位被正式任命的副縣長有權利代理副縣長的職位。根據法律規定，首長應移交之事項包括印信、人員名冊、交代月份截至交代日止與月報相同之會計報告及其存款、未辦或未了之重要案件等等。你們應該等到交接完畢再命令吳俊立停職，而吳俊立已任命了副縣長，你們就應該監督副縣長。如果你們認為他們會貪污，大可布下天羅地網，總有一天會抓到他們，現在何必搞得自己都覺得自己違法。部長講得清清楚楚，交接完畢的繼任人就是副縣長。誰知道高一尺，魔高一丈，你們萬萬沒有想到吳俊立會使出離婚這一招。婚姻本來就是這麼脆弱，男女雙方一簽字就算離婚，法律效力也完成了。

張次長溫牖:我們不談婚姻的問題，依法論法，徐前縣長於卸任之日已依交代條例第九條移交完畢，而依該條例接收人本案為代理縣長，只要在前任移交後五天內接收完畢即可，所以我們在今天辦理交接。

馮委員定國：依據公務人員交代條例第九條規定，首長移交應於交卸之日，將本條例第四條第一款至第四款規定之事項移交完畢：第五、第六兩款規定之事項，才是於五日內移交完畢。次長身為政務官，要列席答詢前應做好準備。

張次長溫鷹：交代條例第十六條提到「若有其他特別原因者」。

**馮委**員定國：第十六條的規定是：「各級人員移交，應親自辦理，其因職務調動必須先行離開任地，……」請問吳俊立的職務是調動到監獄嗎？

張次長溫鷹：後面還有規定：「或有其他特別原因者，經該管上級機關或其機關首長核准，得指定負責人代為辦理交代，所有一切責任，仍由原移交人負責。」

馮委員定**B:**請問是誰指定？應該是就職人指定。就職人因生病等原因，指定他人代其辦理移交，並不是由上級機關指定。

張次長溫鷹：法條上寫著：「該管上級機關**j** 。

馮委員定國：前面文字是上級機關，並不代表後面的文字也是上級機關。你們應該坦坦蕩蕩地讓副縣長代理，讓吳縣長去職，這樣才能平息問題。不管吳縣長有沒有買票，畢竟他是人民用選票選出來的。誠如邱委員方才所說，台灣選舉沒撇步只會買票，所以地下工程才會搞一兆、兩兆。因為**2008**年快要垮了，大家趕快搞錢分給樁腳買票。今天本席不是要幫吳俊立說話，而是幫制度說話，吳俊立已當選縣長，你們應該把印信等交給他：在還未完成監交之前，你們無權要求其停職。換言之，就職後才能去職，還未就職如何去職？

張次長溫臞：就職後必須停職，這是法律的規定。

馮委員定_:本席也同意就職後必須停職。

張次長溫臞:我們不希望他有行使公權力的權利。

馮委員定國：既然吳縣長已任命了副縣長，就應讓副縣長來行使公權力。為何他不能任命副縣長？事實上，我們的要求很簡單，我們同意內政部解除吳俊立的職務，但是也要求能夠讓副縣長就職，今天時間上的錯誤是我們造成的，將來你們可以修法，讓有案在身的人根本就不能參選，這是最好的解決辦法。今天的選舉辦法擔心法院審錯了，為了讓日後有彌補的機會，才讓他繼續完成沒有完成的任期。如果他經過人民第二次的考驗又當選了，那前面的條例就沒有了。請問次長，內政部現在解除了他的職務，要不要補選？

張次長溫鷹:停職的話，就不要補選：如果是他辭職的話，就要補選。

**馮委負定8:**如果他辭職呢？

張次畏溫鷹：依法要補選。

**屬委貝定國**：如果他辭職以後，又再度當選呢？

張次長湿鷹:如果他又當選，就可以繼續擔任縣長，我們不能停他的職。

**馮委員定B:**換句話說，你們是多此一舉嘛！

張次長通鷹:法令就是這樣規定的。

**厲委貝定國**：這一條是依照法令規定，但是另一條又不是依照法令規定。

張次畏溫鷹：依照法令規定，他就職之後就要立刻停職。

**厲委員定國：**如果他現在**再辭職**，可不可以？

**張次長溫鷹：他可以辭職。**

**厲委員定國**：可是你不是說他已經不是縣長了，那他怎**麼辭職?**

張次長溫耀：他現在是停職。

**馮委a**定国：在停職期間，他可以辭職嗎？

**張次長溫鷹**：可以。

馮委員定國：在停職期間，他不能做任何事情，卻可以辭職？

張次長溫鷹：可以啊！

**馮委貝定國**：那他將來如**果辭職**，你們又要馬上改選了。

**張次長通鷹:**對。

**馮委ft定B:**如果他又當選了呢？你們是不是就沒辦法了 ？

**張次長溫牖**：是。

**馮委貝定國**：所以你們根本是多此一舉。'

張次長**溫鷹**：已經蔣修正的法條送到立法院好幾次了。.

**馮委員定國**：我現在討論、強調的是副縣長代理縣長職_的問題，而不是吳俊立的問題，因為你們沒有辦法那麼快速地發布停職令，他已經宣誓就職了，他有.權利發布行政命令。

主席：請高委員建智發言。

**高委員建智：**主席、各位列席官員、各&同仁。**其實**今天會議的主題不是吳俊立的問題，但是既然在場委員都在質詢吳俊立的問題，我們就繼續討論這個問題。選罷法的規定是顧慮到萬一當事人有冤枉，可以有再選的機會，但是在野黨委員卻拿著這項規定在這裡硬拗。

吳俊立的問題真的很大。據我了解，那天台東縣議會特別邀請吳俊立與會，事實上台東縣議會**99%**的議員都是支持國民黨的，而且他們在選舉時所使用的步數也不太合法。吳俊立是因為小型工程款的事情出問題，這次選舉時他還因涉及買票而遭到起訴，雖然被起訴不代表一定有罪，但是最起碼他涉嫌很大。

我覺得這些在野黨委員實在很奇怪，對於吳俊立的問題，怎麼用這麼低的道德標準呢？外界還說馬英九主席多**麼清廉**。像這種小型工程款出問題、涉嫌利用職務收取不當利益的情形，**據**我所知，也不只吳俊立一人而已，其他縣市很多議員也有相同的問題。自許清廉如馬英九主席者，難道不應該對過去這種不好的現象加以改革？

這次吳俊立當然會當選，這就是選舉的悲哀。台東縣多數的議員可能都與吳俊立一樣有相同的問題，包括工程款或其他方面，所以他們可能抱持著與吳俊立同病相憐、兔死狐悲的心態。現在這些在野黨委員認為程序有問題，其實吳俊立在宣誓就職的同時就被停職，要如何任命他的前妻擔任副縣長？可以這樣嗎？

主席：請內政部張次長說明。

張次畏溫鷹:主席、各位委員。本部在**9**月**23**曰已經去函吳俊立，函示很清楚，吳俊立在選前即已知道當選以後就要被停職，根據法律的規定，其停職自應於宣誓就職後立即執行，並沒有違法的問題。吳俊立在尚未參選的時候就已經來函內政部，我們也很清楚地以公函函示、告知。

**离委里建智：**他在選前有發文給內政部？

張次長湩鷹：有，我們在**9**月**23**曰已經以內政部的公函很清楚地告知他，正本給台東縣政府及吳

俊立的律師簡燦賢，副本給法規會委員、民政司及台東縣議會。

高委員建智：那在野黨委員現在到底在爭取什麼？他們認為吳俊立任命他的前妻擔任副縣長是有效的嗎？能不能請次長說清楚一點？

張次長溫鷹：最主要是他們認為吳俊立指派前妻擔任副縣長是合法的。

高委員建智：他們認為是合法的，內政部卻認為是不合法的，到底要如何處理？

張次長溫鷹：今天下午2時我們會到台東縣政府處理賴順賢主秘代理縣長的宣誓交接手續及典禮。

高委員建智：未來可以推論，台東縣議會仍然不會信服內政部所派任的代理縣長，這要怎麼辦？在實際面上，我相信吳俊立也不會讓人停職，還會繼續與內政部鬥法，所有的縣議員也不會接受賴順賢主秘代理縣長，請問次長，內政部要如何處理？

張次長溫鷹：內政部會一定會協助賴順賢執行職務。

高委員建智：要怎麼協助？在實際的情況下，台東縣議會開會的時候，絕對不會邀請內政部指派的賴順賢備詢，而是邀請吳俊立備詢，這樣內_部要如何處理？

張次長溫牖：那是違法的。

高委員建智：即使你說違法，他們也不理你。

張次長溫鷹：對於違法行為，我們有一定的處分辦法。

离委霣建智：什麼辦法？妳怕說出來，會被他們破解嗎？我相信吳俊立絕對不會乖乖接受內政部所指派的賴順賢，但是次長又說依法、會處理。

張次長温鷹：僭越行使縣長職權的違法事實，可能涉及刑法第158條僭行公務員職權罪，可處3年以下有期徒刑。

高委員建智：辦得到嗎？所謂「可處」也是一個程序嘛！吳俊立還是可以繼續掌控台東縣政府及縣議會，我看百分之百的台東縣議員都是支持吳俊立的，沒有一位是支持內政部的，這是事實，

張次長溫鷹：任何的政治還是要以法律為基礎。

高委頁建智：但是他們認為內政部是不對的，他們才是對的。剛才在野黨委員認為內政部沒有讓吳俊立完成交接，是內政部違法，不是吳俊立違法。現在你們彼此認為對方違法，到底要怎麼辦？

張次長溫鷹：我們都是依法執行，這是很明確的事實。

高委員建智：it然內政部依法執行，但是實際上，台東縣議會有辦法正常運作嗎？

張次長溫鷹：台東縣政府已經有辦法正常運作。

离委員建智：現在就在正常運作?

張次長溫鷹：目前還是以賴順賢為代理縣長在進行中。

离委員建智：問題是他們理不理內政部。

張次長溫鷹:公文的程序還是由賴順賢做處理。

离委貝建智：那是公文上，我不是以處理公文的角度着這件事情，而是擔心內政部指派賴顧賢代理縣，台東縣議會及政府在實際上能不能運作？

張次長溫鷹：過一段時間就可以依正常程序進行。以前台中市也有類似的案例，過一段時間以後一

定要依法進行。

**高委員建智**：妳認為沒有問題？「一段時間」是指多久？ 3天、13天，還是23天？

張次長溫臑：實務問題還是要看實際的狀況，在實務進行的時候，內政部都會做適當的協助。

**高委員建智**：我在此呼籲講求清廉及形象的馬主席要有良心及良知，他應該告訴在野黨委員不要再支持吳俊立了，否則會很難看。吳俊立不但涉及貪瀆罪，這次縣長選舉還涉及買票，馬主席擁護他幹什麼？你們越搞，只會讓台灣人看清楚馬主席所謂的清廉及形象只是在欺騙社會！我再度呼籲馬主席、台北市馬市長，真的要拿出良心及道德良知，約束黨籍委員不要再這樣做了。

我現在才想到，雖然馬主席已經表示吳俊立不是屬於國民黨籍，但是那天吳俊立到立法院召開記者會的時候，身邊盡是聲援他的國民黨籍委員，而且還說這純屬他們的「個人行為」。所以不管怎麼想，我們都輸給他們，請問次長有何看法？

張次長溫鷹：一切依法執行，人民都是守法的。

**高委員建智**：我認為依法執行是應該的，但還是要著重有效，你們應該儘速設法解決，不能拖得太久。

張次長溫鷹：依法執行到最後一定是有效的，目前台東地檢署已經在了解、處理中。

高委員建智：如果你們沒有辦法有效處理，以後選風一定會更敗壞，讓台灣的民主憲政成為一個大笑話。請內政部不但要依法執行，還要「有效」執行，好不好？

張次長溫牖：好，謝謝。

主席：請黃委員適卓發言。

**黃委員適卓**：主席、各位列席官員、各位同仁。剛才大家質詢的問題都環繞在吳俊立先生身上’本席也要針對這個問題請教次長。現在吳俊立先生具狀控告內政部長及張次長，請問次長’這項控告行為對於賴順賢先生擔任台東縣代理縣長，有沒有任何法律的影響？有沒有影響到賴順賢先生代理縣長的地位？

主席：請內政部張次長說明。

張次長溫鷹：主席、各位委員。沒有影響賴順賢代理縣長的地位，對於吳俊立縣長提出的訴訟’我們會尊重司法的決定。

**黃委貝適卓**：雖然他具狀控告部長及次長偽造公文書屬於刑法訴訟’但是內政部指派賴順賢先生代理台東縣縣長的行政處分，仍然具有法的效力，是不是？

張次長溫臞：沒有錯。

**黃委貝適卓**：所以賴順賢先生在今天佈達之後還是正式的台東縣代理縣長’在法律上不會受到吳俊立先生提出的任何司法訴訟、訴願、行政訴訟的影響，對不對？

**張次長溫鷹**：沒有錯，不影響。

**夤委員適卓**：再進一步請教張次長，吳俊立具狀控告的理由是內政部違反公文處理的相關規定及偽造文書，他在訴狀中提到，在吳俊立先生就職之前，內政部只發布電子公文指稱其當選無效’吳俊立先生當選台東縣長之後，在他宣誓就職的當天早上，內政部有沒有依法讓吳俊立先生的送達代理人一台東縣政府收發室，收到吳俊立先生停職的處分書？

**張次長溫鷹：**吳俊立先生宣誓就職以後，我們在10時20分已經將公文確實送達台東縣政府的啤發室。

**黃委員適卓：**依照行政程序法及刑事訴訟法的相關規定，只要發生法定的送達效力，不一定要送到當事人收受或知悉，只要送達代理人，過去賁務上的處理都M以縣政府的收發室為送達的代理人，請問次長，這樣是不是已經完成送達的法律程序？

**張次長溫鷹：**我們已經完成停職令的送達法定程序了。

**黃委霣適卓：**所以在吳俊立先生宣誓完畢的當時，這樣的行政處分就馬上發生效力，對不對？

**張次長溫鷹：是。**

**黃委霣適卓：**所以現在吳俊立先生一經宣誓，就即刻停職，這是經過內政部行政處分的確定，而且這個行政處分在送達到吳俊立先生的代理人、台東縣政府收發室的當下，就已經發生效力，對不對？

**張次長溫鷹：**沒有錯。

**黃委員適卓：**法律上是很清楚的，不是吳俊立先生可以信口雌黃、捏造事實及法律的解釋，足見他宣稱內政部偽造文書及違反公文處理的程序等等相關規定，都是子虛烏有，根本就是吳俊立先生想要掩蓋送達的事實，想要一手遮天，他最想做的其實是在台東縣自立山頂、成立偽政府，所以他所提出的法律訴訟根本是在欺騙世人。

其次，對於警察的辛勞，我們都非常關心，而治安問題更是國內最重要的課題之一。治安要好，最重要的工作就落在警察同仁的身上。事實上，不論是警察、消防、社會公安、義警、義消、社區民防、社區守望相助巡守隊、山地義務警察隊等等，這些正式的警消編制或由民力所組成的義警消團隊可以說是社會上最重要的一份子，因為我們國家數十年來都沒有處在戰爭的狀態之下，所以真正面臨槍林彈雨、衝入火場維護公共安全的正是這些警察、消防、義消等等相關人員。所以這些人的人身安全及家庭的保障是最重要的，需要我的負擔、關懷，因為他們是為了社會的治安及公共安全在打拚。

因此在此我要提出一個重要呼籲，請內政部具體答復，並希望內政部能夠加速完成，亦即過往榮民總醫院以及各地榮民分院對退輔軍人的照顧非常確實，而現在真正為民作戰的是這些警察消防、社區守望相助巡守隊、義警、義消、山地義勇警察隊、民防人員，所以我們要求內政部可否具體比照退輔會或榮民總醫院成立警消醫院，讓這些人員能夠得到與退伍軍人相同的照顧與待遇，在他們身體受傷時，可以得到免費的照顧和補助，使他們無後顧之憂。

張次長溫鷹：這可分兩方面來回答：一為成立警消醫院不是我的權責，而且依照目前的時空背景，這樣的作法可能性不高，但是如果需要訂定什麼照顧條例來協助他們，我們可以再研究。

**黃委具適卓：**這雖然不是你直接的權責，但是警政署、消防署，現在還是屬於內政部下屬單位，直接受內政部的監督、管轄，甚至在編列預算時，也都跟內政部有密切關係，所以怎麼能說跟內政部沒有關係呢？

**張次長溫鷹：**委員的意見很好，可是成立警消醫院，不是我可以回答的，但是如果說要照顧他們，我們可以再作研究。

**黃委員適卓**：成立醫院的主管機關是衛生署，但是如果沒有內政部大力推動，衛生署怎麼可能會答應？像榮民總醫院就不是直接隸屬衛生署，它還是歸屬退輔會，所以比照這樣的建制，次長的說法就不成立，因為它還是在內政部之下，為內政部管轄的警消醫院，這才是目前設置*的通則和方法，請問i長，如果你現在有權做決定，你是否同意設立警消醫院？

**張次長溫牖**：委員指教得很好，如果黃委員有此提案，我們會非常樂意接受，可是這還是要回歸法源和現實面，因為現在各榮民分院和榮民總醫院，仍然朝向公辦民營的方式進行。

**黃委員適卓**：這樣不是替我們現在財力不足的問題找到解決的方法嗎？可否由內政部負責警消醫院的公辦民營？

**張次長溫鷹**:醫院的設立可能需要比較專業的研究，這個方案很好，我們將會進行研究。

**黃委員適卓**：政策方向可否朝向公辦民營？由內政部公辦，過程還是民營，這樣才能對警消相關人員有所補貼，讓他們無後顧之憂，同時可以解決財政困難以及警消相關人員的迫切需求。

張次長溫鷹：委員的意見，我們將再進行研究。

**黃委貝適卓**：如果張次長在此都沒有辦法具體作成允諾，本席必須要求內政部在態度上要更加積極，同時也要表達我們的不滿和譴責，因為內政部必須更積極的照顧這些人員。

**張次長溫牖**：我一定接受委員的意見，但是我本身從事醫療工作.，所以我很清楚，現在連公立醫院都在外包了，因此這項意見必須再審慎研究。

**黃委貝適卓**：如果這個問題現在沒有辦法作出結論，例如退輔會的退伍軍人到榮民總醫院、榮民各分醫院等醫療系統治療時，健保費用、醫療費用、藥物費用等都受到補助，我們是否可以讓這些警消人員比照他們一樣得到補助，讓這些警消人員在重病、受傷當下，可以得到國家全面照顧，不會像現在重病、受傷就醫還有很多費用要自己付，即使現在他*領有受傷補助，可是仍然不足，所以可否對這些人員採取全面性的補助？

**張次長溫鷹**：這部分是一定要做的，我們一定會全力協助，各地方的警消如果受傷，我們都是全力完成處理。

**黃委負適卓**：一定要做到全面補助：是否可以做到？

**張次長溫鷹**：我想應該可以。

**黃委員適卓**：全面補助就是警消人員不用付任何一毛錢，這也是內政部在此所作的政策宣示，謝謝O

主席：現在休息10分鐘。

**休息**

**繼續開會**

**主席：現在繼續開會。**

以下登記發言的賴委員士葆、黃委員偉哲、潘委員維剛、白委員添枝、吳委員志揚、鄭委員朝明皆不在場。

**請張委員慶惠發言。**

**張委員慶惠**：主席、各位列席官員、各位同仁。今天委員發言的焦點多集中在吳俊立，從吳俊立競

選、任命副縣長到現在，全台對此事件非常關注，而且公說公有理：婆說婆有理，甚至現在吳俊立還打算控告我們的內政部部長和次長，這可說是地方自治史上非常特別和棘手的案例，請民政司黃司長說明吳俊立案件的處理經過，以及人事命令何時布達。

主席：請內政部民政司黃司長說明。

黃司**長麗馨**：主席、各位委員。吳俊立自今年9月起就非常關心相關法令的解釋，其實依照地制法該項解釋已非常明確，我們也行文法務部，就法律見解作諮商，最後於9月23日行文給他們明確解釋：因為他涉及貪污治罪條例的罪刑，所以只要他具有行政首長身份，他就要被停職。因此10月20日當天早上10時18分他宣誓就職，10時20分我們就將停職的行政處分合法送到台東縣政府收發室簽收在案，同時我們指派賴順賢主任秘書代理縣長，一切程序事先都與法治單位做過相當嚴謹的研究，全都依照地方制度法與行政程序法處理。

**張委員慶惠：**可是現在好像鬧雙包，吳俊立跟他太太非常厲害，所有縣議員都怕他們，更奇怪的是台灣人民竟讓這種貪污犯如此高票當選，如果事過之後，該案要再補選，吳俊立可否再選？

黃司**長麗馨**：選罷法第三十四條是規定候選人的消極資格，由於尚未判刑確定，如桌符合參選的條件，還是可以參選，如果他辭職了，我們就要補選，假如他再當選，依照地制法的規定，他再任職就不受停職的限制，很多人質疑地制法這種規定的合理性，我們現在也已經在進行檢討。

**張委員慶惠：本**席認為，這其實應該怪我們立法院，因為我們制定出來的法律沒有辦法規範他們，而且一再造成非常莫名其妙的事情，產生了偽政府、縣長鬧雙胞，內政部派任的代理縣長根本就沒有辦法治理縣政，無從適任職務，這是我們民主發展過程中的一大敗筆，而且從選舉前到選舉後一直紛爭不斷，本席當然相信我們政府會處理得很好，可是到底要多久才能解決這件事情，內政部面臨了一個非常重大的考驗。

我們是一個民主法治的國家，所以一定要嚴格執行法律，本席不相信我們會作出任何妥協。台東縣民如果還是要選出會貪污的人當他們的縣長，我們也很難置評，可是國民黨馬主席和很多同仁竟然一直在包庇又指責內政部，本席真的非常不以為然，好像完全沒有正義。而且這樣一位靠買票當選的縣長，被停職了又不甘願，還辦假離婚並任命自己的前妻擔任副縣長，鑽法律的漏洞，真的是一種最壞的示範，馬主席應該要考慮到這件事對國民黨所可能造成的傷害。本席相信內政部一定會好好處理這件事，也要為部長、次長打氣，希望你們建立政府的威信。

張次長，本席對妳有深切的期望，妳每次對媒體發言都能夠堅持立場，本席認為妳表現得很好，希望內政部真正拿出魄力，好好處理這件事，謝謝。

主席：接下來登記發言的楊委員麗環、李委員復興、蔡委員勝佳、張委員花冠、劉委員盛良、林委員滄敏、蔡委員其昌、林委員耘生、黃委員政哲、李委員鎮楠、林委員重謨、張委員慶忠、蔡委員家福、葉委員芳雄、羅委員志明、朱委員鳳芝、徐委員國勇均不在場。

所有登記發言之委員，除不在場者外，均已發言完畢。現在開始進行逐條審查。

首先處理行政院函請審議廢止「國民太會代表選舉法」案。由於國民大會已經被廢止了，因此「國民大會代表選舉法」已經沒有意義了，請問各位，對「國民大會代表選舉法」廢止有無異議？（無）無異議，通過。

「國民大會代表選舉法」既經廢止，親民黨所提「國民大會代表選舉法」之修正案及台聯所提增訂「國民大會代表選舉法」第三十一條之一提案，即決議不必再進行審查。

「國民大會代表選舉法」已全部審查完竣，擬具審查報告，提報院會，不需進行黨團協商，院會討論本案時，推請邱委員創進補充說明，請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

本席認為，其實廢止「國民大會代表選舉法」並不是這麼單純，因為在民國94年6月10日公布憲法修正條文之後，憲法第二十五條至第三十四條及一百三十五條停止適用，而且不適用第一百七十四條，很多現行法令都必須隨之修正，相關法令包括印信條例、立法院職權行使法、司法院組織法、監察院組織法、中華民國總統府組織法、宣誓條例、公文程式條例、公職人員選舉罷免法、國籍法、農田水利會組織通則、農會法、漁會法、公務人員協會法、公務人員任用法、公務人員考績法、公務人員財產申報法、政務人員退職撫卹條例等，因此必須針對以上法令進行修正。本席建議作成決議：「請行政院儘速將需要修正之相關法令送交立法院。」請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

**繼續**審查國籍法修正案。進行第十條。

第十條 外國人或無國籍人歸化者，不得擔任下列各款公職:

一、總統、副總統。

二、立法委員。

三、行政院院長、副院長、政務委員：司法院院長、副院長、大法官：考試院院長、副院長、考試委員：監察院院長、副院長、監察委員、審計長

四、特任、特派之人員。

五、各部政務次長。

六、特命全權大使、特命全權公使。

七、蒙藏委員會副委員長、委員；僑務委員會副委員長。

八、其他比照簡任第十三職等以上職務之人員。

九、陸海空軍將官。

+、民選地方公職人員。

前項限制，自歸化日起滿十年後解除之。但其他法律另有規定者，從其規定。

主席：請問各位，對第十條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十條。

第二十條 中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職：其已擔任者，除立法委員由立法院：直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部'縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。但下列各款經該管主管機關核准者，不在此限：

一、公立大學校長、公立各級學校教師兼任行政主管人員與研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）及經各級主管教育行政或文化機關核准設立之社會教育或文化機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼

任主管人員）。

二、公營事業中對經營政策負有主要決策責任以外之人員。

三、各機關專司技術研究設計工作而以契約定期聘用之非主管職務。

四、僑務主管機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職委員。

五、其他法律另有規定者。

前項第一款至第三款人員，以具有專長或特殊技能而在我國不易覓得之人才且不涉及國家機密之職務者為限。

第一項之公職，不包括公立各級學校未兼任行政主管之教師、講座、研究人員、專業技術人員。

.・中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內完成喪失該國國籍及取得證明文#。但其他法律另有規定者，從其規定。

主席：請問各位，對第二十條有無異議？（無）無異議，通過。

國籍法修正案已經審查通過。

**繼續**審查姓名條例第二條條文修正案。

進行第二條。

第二條 戶籍登記之姓名，應使用教育部編訂之國語辭典或辭源、辭海、康熙等通用字典中所列有之文字。

原住民之傳統姓名或漢人姓名，均得以傳統姓名之羅馬拼音並列登記，不受前條第一項規定之限制。

外國人、無國籍人士於歸化我國國籍後，均以中文姓名及原有外文姓名並列登記，不受前條第一項規定之限制。

姓名文字未使用第一項所定通用字典所列有之文字者，不予登記。

主席：請內政部戶政司謝司長說明。

**謝司長愛齡**：主席、各位委員。本司基於業務執行之立場，認為這一條修正條文並不妥當，主要有幾個理由，第一，因為一旦歸化就已經取得我國國籍，如果歸化者都可以另外登記一個名字，就會導致我國所有國民都可以要求另外再登記一個外文姓名，如此是否妥當，值得探討。第二，歸化者一定要提出自己品行端正的證明文件，如果後來發現歸化者在歸化之前是通緝犯，那就應該依國籍法第十九條撤銷其歸化。如果歸化者可以另外登記一個外文姓名，則要考**慮電腦**只能輸入英文字母，而不能輸入韓文和日文，這樣又要如何處理，實在是一個令人困擾的問題。如果一個作姦犯科的人要來歸化，就應該不能核准，否則應馬上撤銷，相關單位必須負資，而並不是以姓名條例來統一規定，謝謝。

主席：請高委員建智發言。

**离委A建窘**：主席、各位列席官員、各位同仁。關於謝司長剛才的說明，本席大部分都接受，但是外國人本來就有一個外文姓名，林委員的提案是可以並列，本國人怎麼可以據此要求再列一個

外文姓名呢？這兩種情形怎麼會一樣呢？

主席：請內政部戶政司謝司長說明。

**謝司長愛齡：**主席、各位委員。根據姓名條例第一條規定，是以戶籍登記之姓名為本名，如果一個歸化者可以並列原有外文姓名，則是否變成他們的權利比我們國民的權利還更大？因為他們可以做更多的請求。

**高委員建智：**他們本來是外國人，在歸化後希望留下原有外文姓名，可是本國人不可能因為這個規定通過了就去要求另外登記一個外文姓名。

**謝司長愛齡：**因為現在很多人都是在全世界各國跑來跑去，持有國外證件，在國外有財產，所以有相當多民眾會要求……

**高委員建智：**依照林重謨委員的提案，如果本席歸化美國，除了英文姓名外，可以再登記「高建智」這個名字，可是本席覺得妳的意思i如果這個規定通過了，本國人就可以多一個英文名字，本席認為這種說法不合理。

**謝司長愛齡：**很多人都會提出要求。

**高委員建智：**那你們可以不同意啊！

**謝司長愛齡：**如果我們從正面來看，這樣會導致…….

**高委員建智：**本席不接受妳的說法。另外，/卜國人來申請歸化，相關資料上都有原來的姓名，林委員的提案條文就是規定並列登記。 /

**謝司長愛齡：**對，並列登記是一個非常強的法律規定，所以，當時才:會有這種對原住民民族的厚愛，否則整個姓名都會弄混。。

**高委員建智：**在你們的規割中，還是有其原來的外國名字？

謝司長愛齡：都有。但是，我們不允許其有兩個本名。如果有兩個本名，將來會更複雜。

**高委貝建智：**可是，在他各方面的資料中，還是有他原來的外國名字。

**謝司長愛齡：**是。

**主席：**方才林重謨委員告訴本席，他說有些外國人會取一些奇奇怪怪的中文名字，假設有人®^中文名字為奇異果，而這個姓在我們台灣是沒有的，請問司長，我們對於外國人取中文名字有無任何限制？

**謝司長愛齡：**.（在席位上）姓名條例第一條第三項規定，中華民國國民與外國人、無國籍人結婚，其配偶及所生子女之中文姓氏，應符合我國國民使用姓名之習慣：外國人、無國籍人申請歸化我國國籍者，其中文姓氏，亦同。換言之，一定要符合我國國民使用姓名之習慣，否則我們戶政同仁會勸導其務必要符合此習慣。再從百家姓即國人常用的姓氏中……

**高委貳建智：**（在席位上）如果是百家姓中所沒有的姓氏呢？

謝司長愛齡：（在席位上）當然還是有例外。我所謂的百家姓是指我們一般使用習慣’並不是只限於一百個姓氏。

**高委貝建智：**（在席位上）你乾脆限制其只能取三或四個字，否則你們的主觀認定就會很重，有哪個戶政人員那麼博學到可以認定某某姓氏符合我們的取姓名的習慣？

**謝司長愛齡**：（在席位上）我們內政部在今年出版了一本書，內容包含國內所有姓氏。

**高委員建智**：（在席位上）目前規劃我國國籍的外國人，有沒有例子是他取的名字被你們否定？

**謝司長愛齡**：（在席位上）目前沒有。大家都是按照……

**高委員建智**：（在席位上）主席，你有沒有問過提案委員的意見？

主席：有，他說只要不要取太奇怪、大家看不懂的姓氏。或是每個外國人的名字都用萬國音標再給予一個拼音，例如**SAKURA**，**SUZUKI**。

謝司長愛齡：（在席位上）像我們姓名條例第二條第一項也明文規定，戶籍登記之姓名，應使用教育部編訂之國語辭典或辭源、辭海、康熙等通用字典中所列有之文字。如果今天他取的名字很怪異，對他自己也是一大困擾，因為我們的字檔中也沒有這個字。

主席：他的意思是，比照原住民一樣，用_馬拼音的方式。

謝司長愛齡：（在席位上）這裡會有一個問題，原來的名字拼出來的發音也會有爭議。是用英文發音還是其他語言發音直譯？就我們所知，像越南新娘有很多人姓阮，所以，他就直接用阮姓。但是，一般的配偶是用其先生的姓，也有男性外籍配偶是用他太太的姓氏。

**高委員建智**：（在席位上）內政部認為這部分有困難，林重謨委員本人對此有何意見？

主席：他是說能否比較原住民一樣用羅馬拼音的方式。

**高委員**建智：（在席位上）這樣更複雜。

主席：他是沒有很堅持。他說如果沒辦法就沒辦法。

本案決議：「維持現行條文，不予修正。」

本次會議做如下決定：「國籍法修正案及姓名條例修正案全部審查完竣，提報院會：院會討論本案時，毋須經黨團協商：院會討論本案時，推請邱委員創進補充說明。」

現在散會。

散會（**11**時**27**分）